

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS****RESOLUÇÃO SEMMURB Nº 022/2024**

“Dispõe sobre a indenização dos custos de análise e processamento dos requerimentos de licença e demais instrumentos de controle ambiental em atendimento à Lei Municipal nº. 1.206/2022 e Lei Municipal nº. 1.246/2024.”

1. Objetivo

De acordo com o artigo 16 da Lei Municipal nº 1.246, de 14 de agosto de 2024, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1.206, de 21 de setembro de 2022, os valores expressos em UFIR referentes às taxas ambientais do Município de Mesquita serão disciplinados por meio de Resolução Municipal.

Este dispositivo legal tem como finalidade a regulamentação e a fixação dos valores relativos à indenização pelos custos de análise e processamento dos requerimentos de licenciamento, bem como dos demais instrumentos de controle ambiental, no âmbito da Subsecretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Mesquita.

2. Aplicação e vigência

Esta Portaria é aplicável aos empreendimentos e atividades para os quais sejam solicitados documentos e demais procedimentos previstos no Sistema de Licenciamento e Controle Ambiental - SILCAM.

Nos termos do § 4º do art. 9º da Lei Municipal nº 1.246, de 2024, os valores de referência para o cálculo das taxas ambientais serão atualizados anualmente pelo Município de Mesquita. Esta portaria terá vigência durante o ano de 2024 e permanecerá em vigor até que seja publicada nova atualização no ano subsequente.

3. Referência Legal

- 3.1.** Decreto Estadual nº. 46.890, de 24 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o sistema estadual de licenciamento dos demais procedimentos de controle ambiental SELCA e dá outras providências.
- 3.2.** Lei Municipal nº 1.206, de 21 de setembro de 2022, que dispõe sobre o novo Sistema de Licenciamento e Controle Ambiental no âmbito do município de Mesquita.
- 3.3.** Lei Municipal nº 1.246, de 14 de agosto de 2024, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1.206, de 21 de setembro de 2022.

4. Critérios gerais

- 4.1.** O anexo I e II da presente portaria dispõe sobre os valores a serem ressarcidos ao órgão ambiental municipal licenciador, a título de indenização pelos custos de análise e processamento dos instrumentos de controle ambiental.
- 4.2.** O custo das Licenças Ambientais está relacionado à Classe de Impacto estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº 1.206, de 21 de setembro de 2022, as quais são obtidas de acordo com os códigos de atividades e critérios de enquadramento definidos na Norma Operacional nº. 46 Revisão 06 do Instituto Estadual do Ambiente - INEA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

DIÁRIO OFICIAL

Mesquita, Quarta-Feira, 04 de setembro de 2024 | Nº 02047.

- 4.3. No caso de empreendimentos com mais de uma atividade, cujas unidades sejam licenciadas simultaneamente e codificadas separadamente, deverá ser cobrado o custo de análise referente à unidade com maior magnitude de impacto.

5. Dos descontos

- 5.1. Conforme o novo SILCAM, serão aplicados descontos nos custos de análise de requerimentos de licenciamento e dos instrumentos de controle ambiental para:
- Microempreendedores Individuais – MEI: desconto de 30%;
 - Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempresas - ME, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente: 20%;
 - Declaração de Aptidão ao PRONAF: 30%.

6. Das Isenções

Estão isentos do pagamento dos custos de análise de requerimentos de licença e Instrumentos de Controle Ambiental:

- 6.1. Obras ou serviços executados pelo município de Mesquita, bem como qualquer órgão diretamente ligado à administração pública municipal.
- 6.2. Cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

ANEXOS

ANEXO I - LICENÇAS AMBIENTAIS

	PORTE MÍNIMO				PORTE PEQUENO				PORTE MÉDIO				PORTE GRANDE				PORTE EXCEPCIONAL			
UFIR RJ	POTENCIAL				POTENCIAL				POTENCIAL				POTENCIAL				POTENCIAL			
	DESPREZ ÍVEL	BAI XO	MÉD IO	AL TO	DESPREZ ÍVEL	BAI XO	MÉD IO	AL TO	DESPREZ ÍVEL	BAI XO	MÉD IO	AL TO	DESPREZ ÍVEL	BAI XO	MÉD IO	AL TO	DESPREZ ÍVEL	BAI XO	MÉD IO	ALT O
Tipologia	1A	2A	2B	3A	1B	2C	3B	4A	2D	2E	4B	5A	2F	3C	5B	6A	3D	4C	6B	6C
LAI	654	752	150 0	20 00	752	865	172 5	23 00	1203	138 4	276 0	36 80	2407	276 8	552 0	73 60	3610	415 2	828 0	110 40
LP	600	670	809	10 00	690	771	930	11 50	1104	123 3	148 9	18 40	2208	246 6	297 7	36 80	3312	369 8	446 6	552 0
LI	680	720	903	12 00	782	828	103 8	13 80	1251	132 5	166 2	22 08	2502	265 0	332 3	44 16	3754	397 4	498 5	662 4
LPI	450	600	750	89 0	518	690	863	10 24	828	110 4	138 0	16 38	1656	220 8	276 0	32 75	2484	331 2	414 0	491 3
LIO	460	650	790	89 0	529	748	909	10 24	846	119 6	145 4	16 38	1693	239 2	290 7	32 75	2539	358 8	436 1	491 3
LO	700	850	150 0	20 00	805	978	172 5	23 00	1288	156 4	276 0	36 80	2576	312 8	552 0	73 60	3864	469 2	828 0	110 40
LAC	680	720	758	-	782	828	872	-	1251	132 5	139 5	-	2502	265 0	278 9	-	3754	397 4	418 4	-
LAU	650	700	750	95 0	748	805	863	10 93	1196	128 8	138 0	17 48	2392	257 6	276 0	34 96	3588	386 4	414 0	524 4
LOR	850	900	950	13 50	978	103 5	109 3	15 53	1564	165 6	174 8	24 84	3128	331 2	349 6	49 68	4692	496 8	524 4	745 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

DIÁRIO OFICIAL

Mesquita, Quarta-Feira, 04 de setembro de 2024 | Nº 02047.

LAR	750	860	932	13 50	863	989	107 2	15 53	1380	158 2	171 5	24 84	2760	316 5	343 0	49 68	4140	474 7	514 5	745 2
-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	----------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------

ANEXO II - DEMAIS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Tipo	Valor UFIR Referência
Certidão Ambiental	
Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta.	500
Certidão Ambiental de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental	
Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais	
Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental.	
Certidão Ambiental Geral conforme especificado no requerimento	
Autorização Ambiental	
Implantação e/ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços, de caráter temporário	600
Execução de obras que não caracterizem instalações permanentes	
Execução de obras emergenciais, inclusive de interesse público	
Transporte de produtos e resíduos, não sujeitos ao licenciamento ambiental, e, ainda, para avaliar a eficiência das medidas de controle adotadas pelo empreendimento	
Obra ou atividade, estabelecendo para tanto as condições, restrições e medidas de controle, de mitigação e compensação ambiental que devem ser atendidas.	
Autorização Ambiental Comunicada - AAC	
Autorização Ambiental Comunicada - AAC	0
Autorização Ambiental de Funcionamento - AFF	
Autorização Ambiental de Funcionamento - AFF	600
Anuência Ambiental	
Anuência Ambiental	200
Declaração Ambiental	
Declaração Ambiental	40
Declaração Ambiental - Pessoa Física	25
Termo de Cadastro Ambiental Municipal (TCAM)	
Termo de Cadastro Ambiental Municipal (TCAM)	8
Atestado Ambiental	
Atestado Ambiental	150
Atestado Ambiental - Pessoa Física	25
Autorização de Corte e Poda	
Autorização de Corte e Poda	40



Autorização de Corte e Poda - Pessoa Física	25
Documento de Averbação	
Averbação para alteração da titularidade	115
Averbação para alteração de nome/razão social	
Averbação para alteração do endereço	
Averbação para inclusão, exclusão ou alteração de condicionantes de validar*	30%
Averbação para alteração do objeto*	60%
Outras Taxas Ambientais (não especificadas acima)	
Expedição de 2ª via da licença física.	25

***Percentual do custo de análise do documento que será averbado.**